1. ANEXO 1: Modelo de Acuerdo de Calidad

SPIKA TECH

ACUERDO DE CALIDAD

Este acuerdo de calidad a fecha (14/02/2024) es entre las siguientes partes:

Spika Tech, en adelante SPIKA, como una empresa registrada en Calle Alcalá de Guadaira N6 28018, Madrid, España con CIF:B87386900, representada por INIDICAR ADMINISTRADOR, actuando como **Comprador** en el presente acuerdo.

Y

(KONEXIO BIOTECH SL), como una empresa registrada en (C/Palmeras 21. 28701. San Sebastián de los Reyes. Madrid) con CIF (B44621233), representada por (Andrea Romero López), actuando como **Proveedor** en el presente acuerdo.

- El comprador es una empresa dedicada a la fabricación de productos sanitarios.
- El proveedor es una empresa dedicada a (Servicios de consultoría técnico-regulatoria focalizada en medicamentos de uso humano y veterinario y productos sanitarios (MDR e IVDR)).
- El comprador pretende comprar los productos al proveedor identificados en el **Anexo 1** del presente acuerdo.
- Ambas partes deciden elaborar este acuerdo para definir los roles y responsabilidades de cada parte en relación a la calidad de los productos suministrados.

DEFINICIONES:

- Producto: se entiendo como el bien suministrado por el proveedor y que el comprador pretende adquirir, entendiendo como productos o bienes físicos o servicios.

ALCANCE:

1. Este acuerdo de calidad cubre todos los aspectos de calidad en relación con las actividades de fabricación, embalaje, distribución, almacenamiento de los productos, y establece y define las obligaciones y responsabilidades de ambas partes en relación al estándar de calidad requerido para los productos a suministrar por el proveedor.

2. Este acuerdo no tiene como propósito definir las relaciones legales ni comerciales.

Artículo 1: Certificado de análisis o certificado de conformidad

1. Es requerido por el comprador disponer de un certificado de análisis de los productos a comprar.
2. El certificado de análisis debe proporcionarse con cada entrega de material, si así lo requiere por el tipo de producto a suministrar.
3. El certificado de análisis debe contener al menos la siguiente información:
    a. Nombre y dirección exacta del proveedor. Si el proveedor y el fabricante fueran diferentes indicar la dirección exacta del fabricante.
    b. Nombre del producto
    c. Número de lote del producto
    d. Referencia a las especificaciones
    e. Test realizados en conformidad con la regulación aplicable
    f. Fecha de liberación y firma del personal cualificado para ello
    g. En castellano o inglés.

Artículo 2: Control de Cambios

1. El proveedor debe tener un sistema de control de cambios implantado.
2. El proveedor debe informar al comprador de los cambios realizados sobre el producto, sobre todo aquellos que tienen impacto sobre la calidad del producto suministrado con el fin de que el comprador analice el impacto de los mismos.
3. La implementación de cambios mayores debe contar con la aprobación del comprador antes de ejecutarse.
4. El proveedor proporcionará el material bajo la normativa y regulación aplicable y proporcionará la documentación necesaria de aquellos cambios para completar requisitos de las agencias reguladoras sanitarias si fuera aplicable.
5. El proveedor con un periodo de tiempo razonable las notificaciones e informaciones al comprador.

Artículo 3: Auditorías

1. El proveedor está abierto a auditorías en el sitio y/o auditorias postales/documentales/a distancia. El proveedor debe permitir la entrada a las instalaciones por parte del comprador, así como a la documentación requerida, sin interferir a las operaciones que se realicen.
2. El resultado de las auditorías y las observaciones serán remitidas por el comprador por escrito. El proveedor asegurará el seguimiento e implantación de las medidas correctoras que sean requeridas.

3. La frecuencia de auditorías dependerá del resultado de las mismas y la calidad del proveedor. De no existir no conformidades críticas sobre la calidad de los productos, la frecuencia no será más de cada 3 años.

Artículo 4. Muestras de retención

1. El proveedor guardará muestras de retención suficientes para repetir análisis al menos 2 veces frente a las especificaciones.

Artículo 5: Documentación

1. El proveedor almacenará la documentación de producción y toda la documentación original relacionada con el producto, la cual estará protegida y con acceso controlado.
2. La documentación original está accesible en el caso de que el comprador asista a las instalaciones con motivo de una auditoria.

Artículo 6. Reclamaciones/quejas

1. El proveedor responderá a las reclamaciones emitidas por el comprador en un tiempo no superior a 20 días laborables, en el caso de reclamaciones graves el tiempo máximo de respuesta será de 5 días para entregar por escrito un pre-informe y un informe final en un plazo de 10 días.
2. En caso de no cumplimiento de los plazos indicados el proveedor podrá suministrar informes intermedios al comprador.
3. El proveedor informará al comprador si recibe reclamaciones serias y con alto impacto en los productos suministrados al comprador.

Artículo 7. Retirada

1. En caso de retirada por parte del proveedor, el comprador será informado inmediatamente de los defectos de calidad.
2. En caso de retirada el comprador y el proveedor acordarán y decidirán los roles y responsabilidades, así como la coordinación de la investigación.
3. El comprador es el que tomará la decisión final sobre el producto terminado basado en criterios científicos y gestión de riesgos.

Artículo 9: Materias primas

1. El proveedor es el responsable de la compra, almacenamiento, análisis y liberación de los materiales de partida y asegurar para cada materia prima cumplir con los requerimientos actuales.

Artículo 10. Desviaciones

1. En caso de existir incidentes graves relacionados con la calidad detectados después del envío al comprador, el proveedor debe informar lo más pronto posible al comprador.

Artículo 11. Empaquetado y etiquetado.

1. Apariencia: el etiquetado del producto suministrado por el proveedor debe ser identificativo del producto, ubicado en un lugar visible y en medidas adecuadas para la lectura por las personas.
2. Contenido: el producto debe estar etiquetado con la descripción del producto, nombre del producto, nº de lote, nombre del proveedor y cantidad.

Artículo 12. Documentación regulatoria

1. El proveedor será el encargado de preparar la documentación regulatoria necesaria por el comprador y de mantenerla actualizada según requerimientos.

Artículo 13. Liberación de producto

1. El proveedor no suministrará producto al comprador hasta que no esté liberado por el proveedor. Podrían aceptarse envíos en cuarentena previa autorización del comprador.

Artículo 14. Especificaciones

1. El proveedor liberará el producto de acuerdo a las especificaciones y test acordados por ambas partes, comprador y proveedor.

Artículo 15. Confidencialidad

1. El proveedor y el comprador entienden que cualquier información de naturaleza confidencial provista por cualquiera de las partes debe ser tratada en estricta confidencialidad.

Con todo esto, las partes acuerdan lo aquí expuesto sobre dos copias originales a la fecha indicada en los abajo firmantes:

CARLOS ZÚÑIGA

Spika Tech

KONEXIO BIOTECH

INDICAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR: Andrea Romero López

CEO (Konexio Biotech)